

PREFEITURA DE ITAPEMA
ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

TERMO DE REFERÊNCIA
Aquisição de 2 licenças Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de 2 (duas) licenças de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, destinadas à Assessoria Especial de Comunicação e Marketing da Prefeitura Municipal de Itapema/SC, compreendendo acesso aos aplicativos que compõem a suíte, atualizações durante a vigência, armazenamento em nuvem e suporte técnico básico, conforme especificações aqui estabelecidas.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Dispensa de licitação com fundamento no art.75, inc.II da Lei nº14.133/21, visando à compra direta de licenças de uso do Pacote Adobe conforme as condições, especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.

3. DA JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição de licenças do Pacote Adobe é necessária para assegurar a continuidade das atividades técnicas e criativas desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação e Marketing da Prefeitura Municipal de Itapema, considerando que tais ferramentas são indispensáveis para a produção, edição e finalização de materiais gráficos, audiovisuais e institucionais utilizados na divulgação de ações, campanhas e informações oficiais do Município.

A Assessoria de Comunicação e Marketing da Prefeitura Municipal de Itapema é responsável pela criação e edição de conteúdos gráficos e audiovisuais, abrangendo edição de imagens, diagramação, produção de peças de comunicação visual, vídeos institucionais e preparação de material digital para redes sociais, sítio eletrônico oficial e demais canais de divulgação do Município.

Atualmente, os profissionais da equipe recorrem a softwares livres ou soluções pontuais, que não atendem de forma plena às demandas de qualidade, compatibilidade de arquivos com gráficos e veículos de mídia, fluxo colaborativo em nuvem e atualização contínua com suporte oficial, gerando retrabalho, perda de produtividade e risco de interrupção das atividades de comunicação institucional.

A disponibilidade regular dessas licenças garante a manutenção do padrão de qualidade dos conteúdos, a produtividade da equipe e a execução eficiente das demandas comunicacionais, contribuindo diretamente para a transparência institucional e para o fortalecimento da comunicação pública.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade de contratação de licenças oficiais da suíte Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, a fim de regularizar a situação atual, padronizar as ferramentas e assegurar que a Assessoria de Comunicação e Marketing disponha de soluções adequadas, atualizadas e compatíveis com o mercado, aptas a garantir a qualidade técnica dos materiais institucionais produzidos pelo Município.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de licenças originais e atualizadas do PACOTE ADOBE, conforme especificações definidas no Termo de Referência, por meio de dispensa de licitação com fundamento no art.75, inc.II da Lei nº14.133/21, visando à compra direta de licenças de uso do Pacote Adobe.

O objetivo é garantir a continuidade das atividades institucionais que dependem diretamente dessas ferramentas, assegurando qualidade técnica, produtividade e padronização dos materiais produzidos.

Foi analisada a possibilidade de utilização de softwares alternativos gratuitos ou de menor custo; contudo, tal alternativa mostrou-se inviável, em razão da incompatibilidade de formatos, limitação de recursos técnicos, ausência de integração entre ferramentas e risco de perda de produtividade.

Além disso, a adoção de soluções distintas poderia comprometer a padronização dos materiais institucionais e a interoperabilidade entre equipes e setores. Assim, a aquisição de licenças oficiais configura-se como a solução mais eficiente, segura e economicamente adequada para a Administração.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto consiste na concessão de direito de uso de 2 (duas) licenças do pacote Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, com as seguintes características mínimas:

- I. Licenças do tipo “for Teams”, associadas a contrato de licenciamento Adobe adequado ao setor público, com gerenciamento por meio de console administrativo (Admin Console) em nome da Prefeitura Municipal de Itapema.
- II. Inclusão de todos os aplicativos constantes do plano “All Apps” vigente, tais como, no mínimo, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Acrobat Pro e demais softwares listados na oferta oficial da Adobe para o respectivo plano.
- III. Disponibilização de armazenamento em nuvem e bibliotecas compartilhadas, nos limites definidos pelo plano, permitindo colaboração entre os usuários do órgão.
- IV. Disponibilização de atualizações automáticas de versões e recursos dos aplicativos durante todo o período de vigência das licenças, sem custos adicionais para a Administração.
- V. Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 10 ou superior e macOS, em arquitetura 64 bits, observados os requisitos mínimos de hardware recomendados pela Adobe.

VI. Suporte técnico básico, pelo menos em horário comercial, prestado pelo fabricante ou pela revenda autorizada, via telefone, portal ou email.

6. DO QUANTITATIVO E DA VIGÊNCIA

Serão adquiridas 2 (duas) licenças Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, em regime de assinatura com vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da efetiva disponibilização das licenças no console administrativo em nome da Prefeitura Municipal de Itapema.

O gerenciamento do Admin Console (painel administrativo) ficará sob responsabilidade da Diretoria de TI, enquanto a atribuição das licenças e o uso das contas serão vinculados obrigatoriamente aos e-mails corporativos da Assessoria de Comunicação.

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A entrega será realizada de forma digital enviado por e-mail para Assessoria de Comunicação. da Prefeitura Municipal de Itapema.

Para a entrega do objeto é imprescindível anexar DANFE a Nota Fiscal Eletrônica e a cópia da nota de empenho, juntamente com as CNDs.

O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

7.1. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão realizados pelos seguintes servidores/áreas, designados para garantir a conformidade técnica e administrativa:

- Caroline Franciele Pereira Poerner (Comunicação): Responsável pela conferência da entrega das licenças, uso finalístico e atesto da qualidade do serviço.
- Rafael Silverio Benetti (TI): Responsável pelo controle técnico do Admin Console, segurança das contas e suporte de infraestrutura junto à contratada.

O recebimento do objeto dar-se-á após a comprovação, pela fiscalização, de que as licenças foram efetivamente disponibilizadas, convertendo-se em definitivo após 5 (cinco) dias de uso sem intercorrências.

A contratada responderá por eventuais vícios, falhas de licenciamento ou indisponibilidades imputáveis à sua atuação, devendo proceder, sem ônus para a Administração, à correção ou substituição de licenças que apresentem irregularidades.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

8.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

8.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

8.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal.

8.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da proponente.

8.2.4. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST.

8.2.5. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

9. DO PRAZO DE ENTREGA E ATIVAÇÃO DAS LICENÇAS

O prazo máximo para disponibilização das licenças será de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

A contratada deverá registrar as licenças no Admin Console da Adobe em nome da Prefeitura Municipal de Itapema, vinculadas a um domínio institucional @itapema.sc.gov.br.

Deverá, ainda, comunicar formalmente à área responsável (TI/Comunicação) a disponibilização das licenças, informando o ambiente de gerenciamento e as orientações necessárias para ativação e uso pelos usuários indicados.

10. DO PREÇO ESTIMADO

A estimativa de preço foi elaborada com base em levantamento de mercado, considerando contratações públicas similares para o mesmo objeto.

Adotou-se, como referência, o menor valor unitário identificado.

Item	Descritivo	Und	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	Licença de uso do software Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, pelo período de 36 (trinta e seis) meses	Lic.	2	R\$ 18.024,55	R\$ 36.049,10

O valor global estimado para a contratação é de R\$ 36.049,10 (trinta e seis mil, quarenta e nove reais e dez centavos), em conformidade com os princípios da economicidade e da vantajosidade para a Administração Pública.

11. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em parcela única, após a disponibilização e validação das licenças pela fiscalização do contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do protocolo da nota junto ao Município.

Sobre o valor devido incidirão as retenções tributárias previstas na legislação vigente, de acordo com o regime tributário adotado pela contratada, devendo esta comprovar sua condição (Simples Nacional ou outro regime) na fase de habilitação e sempre que solicitado.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações principais da contratada, além daquelas decorrentes da legislação e demais cláusulas contratuais:

- Disponibilizar as licenças Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps em conformidade com as políticas de licenciamento da Adobe para governo;
- Comprovar e manter, durante toda a vigência contratual, a condição de revenda autorizada Adobe com Especialização em Governo;
- Garantir que as licenças permaneçam ativas e vinculadas ao órgão, bem como que as atualizações de software sejam disponibilizadas automaticamente;
- Prestar suporte técnico dentro dos prazos de SLA estabelecidos no Item 7.1, fornecendo canal de comunicação direto (telefone 0800 ou chat/e-mail) para abertura de chamados.
- Manter atualizados seus dados cadastrais e de contato, indicando preposto responsável pelo relacionamento com o Município.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à Prefeitura Municipal de Itapema:

- Designar gestor e fiscais do contrato, responsáveis pelo acompanhamento da execução;

- Disponibilizar infraestrutura tecnológica (estações de trabalho, sistemas operacionais, conectividade) adequada ao uso das licenças;
- Verificar a efetiva disponibilização das licenças e atestar a conformidade do objeto entregue;
- Efetuar o pagamento à contratada na forma e prazos estabelecidos;
- Comunicar formalmente à contratada eventuais falhas ou irregularidades verificadas na execução, possibilitando sua correção.

14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento a ser adotado será o de **menor preço** global, considerando o conjunto de 2 (duas) licenças Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas e as exigências de qualificação constantes deste Termo de Referência e do edital.

Propostas que não atendam às especificações do objeto ou que apresentem preços manifestamente inexequíveis ou superiores ao valor máximo estimado poderão ser desclassificadas, com observância ao contraditório e à ampla defesa quando couber.

15. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O contrato decorrente deste Termo de Referência terá vigência de **36 (trinta e seis) meses**, contados a partir da assinatura e da efetiva disponibilização das licenças no ambiente administrativo da Adobe (Admin Console), em nome da Prefeitura Municipal de Itapema. A vigência contratual está diretamente vinculada ao prazo de licenciamento das soluções contratadas, compreendendo todo o período de disponibilização, atualização e suporte dos softwares.

Eventuais prorrogações poderão ocorrer, mediante justificativa técnica e interesse da Administração, observados os limites e condições previstos nos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão dirimidos pela Administração, em consonância com a legislação aplicável às contratações públicas, com destaque para a Lei nº 14.133/2021, e com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Este Termo de Referência integra a Solicitação de Compra nº 104/2026, que deverá conter, como documentos correlatos, o Estudo Técnico Preliminar, a pesquisa de preços e demais peças necessárias à formalização da contratação.

Itapema, 06 de abril de 2026.

CAROLINE FRANCIELE PEREIRA POERNER
Assessora Especial de Comunicação e Marketing

RAFAEL SILVERIO BENETTI
Diretor de Infraestrutura de TI

FRANCIELE MARTINS ARMENIO
Chefia do Gabinete do Prefeito